



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 1, riunita in udienza il 12/12/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

VIGORITA CELESTE, Presidente

VOLPE ROSSELLA, Relatore

ANGELILLIS CIRO, Giudice

in data 12/12/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 3701/2022 depositato il 30/12/2022

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2

Difeso da

Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3

Difeso da

Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Don Luigi Filannino 6 76121 Barletta BT

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2022-00000-44 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2022-00000-44 BOLLO 2022

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Assente

Resistente/Il rappresentante dell'Agenzia Prov.le BAT si riporta a quanto depositato nelle controdeduzioni

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso presentato in data 30.12.2022 Ricorrente_2, Ricorrente_1 Ricorrente_1 e Ricorrente_1 Nominativo_3 impugnavano l'avviso di accertamento e liquidazione n. 2022-00000-40 emesso dall'Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Barletta, Andria, Trani, ai fini dell'Imposta Ipotecaria e dell'Imposta catastale per l'anno 2022 relativamente alla successione di Nominativo_4, deceduto il 20.11.2016 e fondato sulla rettifica dei valori di cinque immobili sulla esclusiva base dei c.d. dati OMI.

Contestavano i ricorrenti il parametro utilizzato per procedere alla rettifica del valore e chiedevano l'annullamento dell'atto, con vittoria di spese.

Fissata l'udienza di trattazione, si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Barletta – Andria - Trani precisando, in via preliminare, che l'avviso di accertamento aveva fatto seguito alla condotta inadempiente dei ricorrenti, eredi di Nominativo_4, che non avevano presentato all'ufficio, entro i dodici mesi dal decesso del *de cuius*, la dichiarazione di successione. Rappresentava la legittimità dell'accertamento in quanto effettuato sulla base degli elementi a conoscenza dell'ufficio e, fra essi, i valori OMI.

Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

Con ordinanza del 13.07.2023, a seguito di istanza di parte, il giudizio veniva sospeso per consentire ai ricorrenti di aderire alla definizione agevolata delle liti pendenti di cui alla legge n. 197/2022, la cui domanda veniva depositata in data 10.10.2023.

L'Agenzia delle Entrate depositava richiesta di cessazione della materia del contendere per effetto della regolare presentazione della domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie relativa all'avviso di accertamento indicato, presentata dal contribuente, in data 14 luglio 2023, ai sensi della legge 29 dicembre 2022, n.197 art. 1 c. 186-203.

All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Il ricorrente ha provato di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie pendenti (art. 1, commi

da 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) così come risulta dalla documentazione depositata in atti.

Vi è conferma da parte dell'ADE che ha espressamente comunicato la regolarità della domanda, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.

Va dunque dichiarata l'estinzione del giudizio. Nulla per le spese.

P.Q.M.

La CCT 1 di Bari, Sezione 1

-Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

-Nulla per le spese.

Bari, 12.12.2024

Il Presidente

dott.ssa Celeste Vigorita

Il Giudice Relatore

dott.ssa Rossella Volpe